



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHLAN NASUTION**
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur /Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/ Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lembang Baru II Dalam
No.19 Rt.001/008 Kelurahan
Sudimara Barat Kecamatan
Ciledug Kota Tangerang Provinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/25/S.16/V/2025/Sek.Mks tanggal 21 Mei 2025
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 29 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 29 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHLAN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian orang lain**" melanggar Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Jo 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Data Pendaftaran akun Shopee PRO_SELLER An. NINING SRI WAHYUDA; tanggal 15 Juni 2020
 - 2) Akun Shopee "PRO_SELLER" dengan email yang terhubung burhanmahessa@gmail.com

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Print Out ScreenShot Notifikasi sejak tanggal 17 Juni 2024 s/d tanggal 28 Juni 2024 masuk ke akun Goggle burhanmahessa@gmail.com;
- 4) Print Out Screenshot Percobaan ubah nomor Handphone akun Shopee PRO_SELLER dengan Perangkat realme RMX2163 tanggal 27 Juni 2024
- 5) Print Out Screenshot Notifikasi Aplikasi Shopee PRO_SELLER tentang Penambahan No Rekening dengan nomor rekening 4 digit terakhir 3873 ;
- 6) Print Out Screenshot Penarikan uang dari akun Shopee PRO_SELLER Pertanggal 29 Juni 2024 s/d tanggal 02 Juli 2024 (sebanyak 4x transaksi sebesar Rp.30.552.871)
- 7) Print Out Screenshot Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6250433873 an.SAHLAN NASUTION
- 8) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650156044 an. MHAMMAD NURUL IMAN RAJA periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
- 9) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 06250433873 an. SAHLAN NASUTION periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024

Terlampir dalam berkas perkara

- 10) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1719 Warna Rose Gold dengan nomor SIM CARD 087750043539
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 11T PRO Warna Hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi BURHANNUDIN.
- 12) 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA dengan No. Rekening 6250433873 an. SAHLAN NASUTION
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.:PDM-253/JKT-TIM/EOH/09/2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAHLAN NASUTION pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada jam yang sudah tidak diingatnya kembali atau setidaknya tidaknya di bulan Juni, sampai dengan bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kost terdakwa yang berada Jalan Pintu II TMII No.55 Rt.06/03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili ini melakukan tindak pidana, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang merupakan mantan karyawan di MR MOTOSHOP perusahaan milik saksi BURHANUDIN pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 terdakwa mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun belum berhasil kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik "LOGIN DENGAN METODE LAIN", kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik "TOKO SAYA" dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukan nomor telephon terdakwa dengan nomor telephone 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukan kode OTP 4 digit terdakwa memasukan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER milik korban,

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 terdakwa masuk keakun Shopee Pro_SELLER kemudian terdakwa mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu "REKENING BANK / KARTU", kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller milik korban yaitu Bank BCA dengan no rek : 1650156044 An.MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, setelah terdakwa menghapus nomor rekening Bank BCA milik korban, terdakwa menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah Rp.1.995.544 dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelah terdakwa tarik dana kemudian terdakwa tarik uang tersebut seluruhnya dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.21.282.173,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.6.275.154,- (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 jo 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAHLAN NASUTION pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada jam yang sudah tidak diingatnya kembali atau setidaknya tidaknya di bulan Juni,

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kost terdakwa yang berada Jalan Pintu II TMII No.55 Rt.06/03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili ini melakukan tindak pidana, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang merupakan mantan karyawan di MR MOTOSHOP perusahaan milik saksi BURHANUDIN pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 terdakwa mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun belum berhasil kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik "LOGIN DENGAN METODE LAIN", kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOKO SAYA” dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukkan nomor telephon terdakwa dengan nomor telephone 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukkan kode OTP 4 digit terdakwa memasukkan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER milik korban,

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 terdakwa masuk keakun Shopee Pro_SELLER kemudian terdakwa mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu “REKENING BANK / KARTU”, kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller milik korban yaitu Bank BCA dengan no rek : 1650156044 An.MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, setelah terdakwa menghapus nomor rekening Bank BCA milik korban, terdakwa menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah Rp1.995.544 dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelah terdakwa tarik dana kemudian terdakwa tarik uang tersebut seluruhnya dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saldo

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.21.282.173,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.6.275.154,- (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 jo 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAHLAN NASUTION pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada jam yang sudah tidak diingatnya kembali atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni, sampai dengan bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kost terdakwa yang berada Jalan Pintu II TMII No.55 Rt.06/03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili ini melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- Berawal dari terdakwa yang merupakan mantan karyawan di MR MOTOSHOP perusahaan milik saksi BURHANUDIN pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 terdakwa mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun belum berhasil kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik "LOGIN DENGAN METODE LAIN", kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik "TOKO SAYA" dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukan nomor telephon terdakwa dengan nomor telepon 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukan kode OTP 4 digit terdakwa memasukan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER milik korban,

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 terdakwa masuk keakun Shopee Pro_SELLER kemudian terdakwa mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu "REKENING BANK / KARTU", kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller milik korban yaitu Bank BCA dengan no rek : 1650156044 An.MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, setelah terdakwa menghapus nomor rekening Bank BCA milik korban, terdakwa menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah Rp.1.995.544 dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelah terdakwa tarik dana kemudian terdakwa tarik uang tersebut seluruhnya dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.21.282.173,- (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp.6.275.154,- (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ridho Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi selaku karyawan dari Perusahaan MR MOTOSHOP, menerangkan uang milik perusahaan telah diambil oleh Terdakwa sehingga Perusahaan yang menjadi Korban adalah MR MOTOSHOP 58, sedangkan Terdakwanya adalah SAHLAN NASUTION;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di MR MOTOSHOP 58 Jl.Pintu II TMII No.55 RT06 RW03 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul 06.46 WIB, saksi yang merupakan admin shopee PRO_SELLER mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan dengan perangkat REALME RMX2163, saksi dan karyawan lainnya tidak menduga kalau percobaan pembobolan akun shopee PRO_SELLER berhasil bisa diubah di akun SHOPEE_PROSELLER tersebut yang awalnya nomor 0895403140900 menjadi nomor lain, lalu pada tanggal

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2024 Terdakwa merubah nomor Rekening AKUN SHOPEE PRO_SELLER yang awalnya rekening tersebut BANK BCA : 1650156044 An. MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA menjadi NO REKENING BANK BCA dengan no rekening 6250433873 An. SAHLAN NASUTION;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa SAHLAN NASUTION bekerja di perusahaan milik Saksi pada bagian Expedisi yang bertugas adalah di bagian Tim Proses Paket dan Pickup barang, kemudian dalam bekerja Terdakwa di berikan email untuk scanner proses paket dengan alamat email burhanmahessa@gmail.com dan password Indonesia58. Kemudian Terdakwa bisa mengakses /login dengan menggunakan Hanphone miliknya yaitu REALME NARZO 20 Pro. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa di dikeluarkan dari perusahaan karena kinerjanya tidak baik;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024, pimpinan perusahaan mengetahui adanya dugaan atau kejanggalan serta kecurigaan dari informasi yaitu ada yang mencoba masuk atau login ke akun email milik saksi korban BURHANNUDIN yaitu dengan email burhanmahessa@gmail.com. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2024, ada juga oknum atau orang lain/ pihak lain yang mencoba mencoba login ke akun shopee milik saksi korban BURHANNUDIN. Setelah itu pada tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 5 kali ada pihak lain yang mencoba login ke akun shopee milik saksi korban BURHANNUDIN namun tidak berhasil, kemudian setelah adanya pencairan uang terakhir pada tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp6.275.154,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) oleh oknum /pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian dari riwayat/history penarikan oleh pemilik rekening yang diketahui yaitu pemilik Nomor rekening yang memiliki Nomor Rekening empat digit terakhir (xxxxxxxx 3873) setelah ditelusuri secara mendalam ternyata pemilik rekening tersebut adalah milik rekening bank BCA milik mantan karyawan yang bernama SAHLAN NASUTION dengan pemilik rekening di bank BCA dengan No rek. 6250433873. Setelah itu di telusuri kembali kebelakang ternyata ada transaksi penarikan oleh Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa SAHLAN NASUTION sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya :

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juni 2024 pencairan senilai Rp.1.995.544,- yang mana uang tersebut diperoleh atau di ambil oleh Terdakwa dengan cara uang yang berasal dari Akun Shopee Pro seller milik perusahaan kemudian dicairkan ke shope pay milik Terdakwa SAHLAN NASUTION karena No telpon akun sphoe pro Seller semula dengan Nomor lama 089530702721 kemudian sudah diganti dengan No telpon milik SAHLAN NASUTION yaitu 087820973653;
- Tanggal 30 Juni 2024 pencairan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh atau di ambil oleh Terdakwa dengan cara uang yang berasal dari Akun Shopee Pro Seller milik perusahaan kemudian dicairkan ke Shope Pay milik Terdakwa SAHLAN NASUTION karena No. telpon akun Sphoe Pro seller semula dengan Nomor lama 089530702721 kemudian sudah diganti dengan No telpon milik SAHLAN NASUTION yaitu 087820973653;
- Tanggal 01 Juli 2024 Pencairan senilai Rp.21.282.173,- yang dilakukan oleh Terdakwa karena di akun Shopee Pro seller selain sudah di ganti nomor telpon lama milik perusahaan /diuban menggunakan dan menjadi nomor telpon milik SAHLAN NASUTION, Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan cara menambahkan nomor rekening miliknya yaitu menggunakan BCA dengan No Rek. 6250433873 atas nama SAHLAN NASUTION Ke akun shoppe Pro seller sehingga Terdakwa berhasil melakukan penarikan melalui rekeningnya;

Sehingga terjadi pengurangan saldo yang ada di akun shopee pro seller sebesar Rp30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), Kemudian pihak perusahaan melakukan pembersihan akun yang login di perangkat lainnya, kemudian mengganti password, melakukan pengecekan nomor telpon setiap akun akun yang ada dan masih aktif, melakukan pembersihan email pada setiap perangkat yang tertaut di perangkat selain Penanggung Jawab;

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari perusahaan, pihak Perusahaan belum pernah mengganti Password akun SHOPEE PRO_SELLER karena pihak perusahaan mengira bahwa Terdakwa tidak memiliki akses

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keakun shopee PRO_SELLER karena itu bukan tupoksi pekerjaan Terakwa;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi ANDINI selaku tim accounting pada tanggal 02 Juli 2024 yang mana Saksi ANDINI mencurigai adanya penarikan akun saldo tersebut di tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024, menurut kesaksian Saksi ANDINI bahwa ia terakhir melakukan penarikan dana pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp41.528.714 (empat puluh satu juta lima ratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) ke BANK BCA : 1650156044 An. MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, lalu saksi ANDINI menanyakan kepada Saksi ASEP MULYANA alias AMUL yang juga merupakan Admin akun shopee tersebut, lalu di temukan teransaksi yang mencurigakan di tanggal 29 Juni 2024 s/d 02 Juli 2024 bahwa akun saldo tersebut di pindahkan ke rekening milik Terdakwa BANK BCA dengan no rekening 6250433873 An. SAHLAN NASUTION, atas kejadian tersebut MR MOTOSHOP Sebagai pemilik akun shopee PRO_SELLER mengalami kerugian sebesar Rp.30.552.871, kemudian saksi di berikan kuasa untuk melapor ke POLSEK MAKASAR JAKARTA TIMUR guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Burhannudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa SAHLAN NASUTION selaku mantan karyawan PT. MORGAN ANGKASA PUTRA telah menguasai uang milik perusahaan atas nama PT. MORGAN ANGKASA PUTRA, alamat Jl. Pagelaran No.99 RT03 RW01 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, yang mana Direktur Utama di jabat oleh MUHAMAD NURUL IMAN RAJA sebagai korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di MR MOTOSHOP 58 Jl.Pintu II TMII No.55

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06 RW.03 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

- Bahwa cara Terdakwa menguasai uang tersebut yaitu Terdakwa SAHLAN NASUTION adalah mantan karyawan bagian ekspedisi perusahaan yang sudah di keluarkan oleh pimpinan perusahaan, pastinya waktu tidak tahu, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. MORGAN ANGKASA PUTRA, alamat Jl. Pagelaran No.99 Rt.03/01 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, Saksi ANDINI mengkonfirmasi atau memberitahukan saksi bahwa saldo toko di SHOPEE tiba-tiba sudah hilang, setelah itu Saksi cek pencairannya dengan melihat Riwayat Penarikan uang di Akun Toko yang di SHOPEE yaitu " PRO SELLER ", disitu Saksi menemukan dan melihat ada beberapa transaksi penarikan uang sebanyak 4 (empat) kali, antara lain:
 - Tanggal 29 Juni 2024 senilai Rp1.995.544,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus empat puluh empat rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 01 Juli 2024 senilai Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Tanggal 02 Juli 2024 senilai Rp6.275.154,00 (enam juta duaratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp 30.552.871, 00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dirinya bekerja di PT. MORGAN ANGKASA PUTRA Tepatnya pada tanggal 06 Januari 2024, alamat Jl. Pagelaran No.99 Rt.03/01 Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur, sejak tahun 2022 sebagai Admin sedangkan Terdakwa pada bagian Ekspedisi sejak tahun 2024;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari perusahaan, pihak Perusahaan belum pernah mengganti Password akun SHOPEE PRO_SELLER karena pihak perusahaan mengira bahwa Terdakwa tidak memiliki akses keaakun shopee PRO_SELLER karena itu bukan tupoksi pekerjaan Terdakwa. Namun Setelah adanya peristiwa pembobolan akun oleh Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian total sebesar Rp.

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), pihak perusahaan melakukan pembersihan akun yang login di perangkat lainnya, kemudian mengganti password, melakukan pengecekan no telpon setiap akun akun yang ada yang masih aktif, melakukan pembersihan email pada setiap perangkat yang tertaut di perangkat selain penanggung jawab ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Umaryono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi selaku karyawan dari Perusahaan MR MOTOSHOP 58, menerangkan Terdakwa SAHLAN NASUTION selaku karyawan PT. MORGAN ANGKASA PUTRA telah menguasai uang milik perusahaan atas nama PT. MORGAN ANGKASA PUTRA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di MR MOTOSHOP 58 Jl.Pintu II TMII No.55 RT06 RW03 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul 06.46 WIB, saksi yang merupakan admin shopee PRO_SELLER mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan dengan perangkat REALME RMX2163, saksi dan karyawan lainnya tidak menduga kalau percobaan pembobolan akun shopee PRO_SELLER berhasil bisa diubah di akun SHOPEE_PROSELLER tersebut yang awalnya nomor 0895403140900 menjadi nomor lain, lalu pada tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa merubah nomor Rekening AKUN SHOPEE PRO_SELLER yang awalnya rekening tersebut BANK BCA : 1650156044 An. MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA menjadi NO REKENING BANK BCA dengan no rekening 6250433873 An. SAHLAN NASUTION;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa SAHLAN NASUTION bekerja di perusahaan milik Saksi pada bagian Expedisi yang bertugas adalah di bagian Tim Proses Paket dan Pickup barang,

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dalam bekerja Terdakwa di berikan email untuk scanner proses paket dengan alamat email burhanmahessa@gmail.com dan password Indonesia58. Kemudian Terdakwa bisa mengakses /login dengan menggunakan Hanphone miliknya yaitu REALME NARZO 20 Pro. Kemudian pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa di keluarkan dari perusahaan karena kinerjanya tidak baik;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024, pimpinan perusahaan mengetahui adanya dugaan atau kejanggalan serta kecurigaan dari informasi yaitu ada yang mencoba masuk atau login ke akun email milik saksi korban BURHANNUDIN yaitu dengan email burhanmahessa@gmail.com. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2024, ada juga oknum atau orang lain/ pihak lain yang mencoba mencoba login ke akun shopee milik saksi korban BURHANNUDIN. Setelah itu pada tanggal 28 Juni 2024 sebanyak 5 kali ada pihak lain yang mencoba login ke akun shopee milik saksi korban BURHANNUDIN namun tidak berhasil, kemudian setelah adanya pencairan uang terakhir pada tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp6.275.154,00 (enam juta duaratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah); oleh oknum /pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian dari riwayat/history penarikan oleh pemilik rekening yang diketahui yaitu pemilik Nomor rekening yang memiliki Nomor Rekening empat digit terakhir (xxxxxxxx 3873) setelah ditelusuri secara mendalam ternyata pemilik rekening tersebut adalah milik rekening bank BCA milik mantan karyawan yang bernama SAHLAN NASUTION dengan pemilik rekening di bank BCA dengan No rek. 6250433873. Setelah itu di telusuri kembali kebelakang ternyata ada transaksi penarikan oleh Terdakwa yang sama yaitu Terdakwa SAHLAN NASUTION sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya :

- Tanggal 29 Juni 2024 pencairan senilai Rp1.995.544,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh atau di ambil oleh Terdakwa dengan cara uang yang berasal dari Akun Shopee Pro seller milik perusahaan kemudian dicairkan ke shope pay milik Terdakwa SAHLAN NASUTION karena No telpon akun shopee pro Seller semula dengan Nomor lama 089530702721 kemudian sudah diganti dengan No telpon milik SAHLAN NASUTION yaitu 087820973653;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- Tanggal 30 Juni 2024 pencairan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh atau di ambil oleh Terdakwa dengan cara uang yang berasal dari Akun Shopee Pro Seller milik perusahaan kemudian dicairkan ke Shope Pay milik Terdakwa SAHLAN NASUTION karena No telpon akun Sphoe Pro seller semula dengan Nomor lama 089530702721 kemudian sudah diganti dengan No telpon milik SAHLAN NASUTION yaitu 087820973653;
- Tanggal 01 Juli 2024 Pencairan senilai Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sertas tujuh puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa karena di akun Shoppe Pro seller selain sudah di ganti nomor telpon lama milik perusahaan /diuban menggunakan dan menjadi nomor telpon milik SAHLAN NASUTION, Terdakwa juga melakukan perbuatan dengan cara menambahkan nomor rekening miliknya yaitu menggunakan BCA dengan No Rek. 6250433873 atas nama SAHLAN NASUTION Ke akun shoppe Pro seller sehingga Terdakwa berhasil melakukan penarikan melalui rekeningnya;

Sehingga terjadi pengurangan saldo yang ada di akun shopee pro seller sebesar Rp30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), Kemudian pihak perusahaan melakukan pembersihan akun yang login di perangkat lainnya, kemudian mengganti password, melakukan pengecekan nomor telpon setiap akun akun yang ada dan masih aktif, melakukan pembersihan email pada setiap perangkat yang tertaut di perangkat selain Penanggung Jawab;

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari perusahaan, pihak Perusahaan belum pernah mengganti Password akun SHOPEE PRO_SELLER karena pihak perusahaan mengira bahwa Terdakwa tidak memiliki akses ke akun shopee PRO_SELLER karena itu bukan tupoksi pekerjaan Terakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui oleh pihak perusahaan MR MOTOSHOP 58 Saksi ANDINI selaku tim accounting pada tanggal 02 Juli 2024 yang mana Saksi ANDINI mencurigai adanya penarikan akun saldo tersebut di tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024, menurut kesaksian Saksi ANDINI bahwa ia terakhir melakukan

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana pada tanggal 25 Juni 2024 sebesar Rp41.528.714,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) ke BANK BCA : 1650156044 An. MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, lalu saksi ANDINI menanyakan kepada Saksi ASEP MULYANA alias AMUL yang juga merupakan Admin akun shopee tersebut, lalu di temukan teransaksi yang mencurigakan di tanggal 29 Juni 2024 s/d 02 Juli 2024 bahwa akun saldo tersebut di pindahkan ke rekening milik Terdakwa BANK BCA dengan no rekening 6250433873 An. SAHLAN NASUTION, atas kejadian tersebut MR MOTOSHOP Sebagai pemilik akun shopee PRO_SELLER mengalami kerugian sebesar Rp.30.552.871, kemudian saksi di berikan kuasa untuk melapor ke POLSEK MAKASAR JAKARTA TIMUR guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Asep Mulyana alias Amul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku karyawan di Perusahaan MR MOTOSHOP, menerangkan uang milik perusahaan telah diambil oleh Terdakwa sehingga Perusahaan yang menjadi Korban adalah MR MOTOSHOP 58, sedangkan Terdakwanya adalah SAHLAN NASUTION;
- Bahwa Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di MR MOTOSHOP 58 Jl.Pintu II TMII No.55 RT06 RW03 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa cara Terdakwa menguasai uang tersebut ada beberapa transaksi penarikan uang sebanyak 4 (empat) kali, antara lain:
 - Tanggal 29 Juni 2024 senilai Rp1.995.544,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2024 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 01 Juli 2024 senilai Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sertaus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Tanggal 02 Juli 2024 senilai Rp6.275.154,00 (enam juta duaratus tujuh puluh lima ribu serratus lima puluh empat rupiah);

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari riwayat tidak terlihat sejumlah uang tersebut dialirkan kemana, dikarenakan sudah tidak ada nomor rekening yang tersangkut di akun toko tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan email Toko “ burhanmahessa@gmail.com ” bahwa ada beberapa notifikasi yang muncul beritanya tentang :

- Judul Adanya verifikasi diperlukan : terdapat percobaan ubah nomor Handphone baru ke akun SHOPEE-MU dengan keterangan “ **Shopee mendeteksi adanya percobaan ubah nomor handphone yang mencurigakan** ” tanggal 27 juni 2024 pukul 06.46 Wib, Perangkat REalme RMX2163, Lokasi Jakarta ID,

Dengan adanya hal tersebut selanjutnya saksi melakukan melaporkan kejadian kepada Saksi RHIDO, Saksi BURHANNUDIN, dan Saksi DEWI. Selanjutnya kami melakukan pengecekan data email Toko di HP masing-masing sehingga ditemukan kecurigaan lainnya yaitu pada tanggal 28 Juni 2024 adanya berita tentang “penambahan nomor baru, dan sandi yang telah di ubah”

Tanggal 29 Juni 2024 adanya berita tentang percobaan penambahan Nomor rekening ke toko Shopee tersebut dengan keterangan “**demi alasan keamanan kami telah memblokir percobaan penambahan rekenin bank dengan digit terakhir 3873 jika kamu tidak melakukan aktifitas ini segera hubungi 1500702**”.

- Bahwa selanjutnya saksi RHIDO melakukan pengecekan Ebanking di HP milik saksi RHIDO tentang nomor rekening dengan 4 Digit terakhir “3873” ternyata ditemukan nomor rekening tersebut adalah nomor rekening atas nama SAHLAN NASUTION norek : 6250433873 BCA karena Saksi RHIDO pernah melakukan transaksi transfer ke nomor rekening tersebut (bukti terlampir), selanjutnya saksi dan rekan-rekan lainnya mengumpulkan data dan bukti terkait transaksi mencurigakan yang merugikan perusahaan tersebut.

Saksi menerangkan saat Terdakwa keluar dari perusahaan, pihak Perusahaan belum pernah mengganti Password akun SHOPEE PRO_SELLER karena pihak perusahaan mengira bahwa Terdakwa tidak memiliki akses ke akun shopee PRO_SELLER karena itu bukan tupoksi pekerjaan Terdakwa;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat uang Perusahaan yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp 30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) membuat perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa pihak perusahaan melakukan pembersihan akun yang login di perangkat lainnya, kemudian mengganti password, melakukan pengecekan no telpon setiap akun akun yang ada yang masih aktif, melakukan pembersihan email pada setiap perangkat yang tertaut di perangkat selain penanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Ahli HERY PRIYANTO, S.T.,CHFI.,NSE.,CNSS.,OFC., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan pada handphone Xiaomi 11T Pro model: 2107113SG IMEI 1: 869706056570486 IMEI 2: 869706056570494 atas nama Burhannudin terapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa terapat aplikasi terinstal yaitu aplikasi Shopee versi 3.52.19.
- Bahwa Ahli menjelaskan pada akun Gmail dengan username: burhanmahessa@gmail.com dan password: @Sidoarjo58. terapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa terapat email percobaan ubah nomor handphone pada akun Shopee melalui perangkat Realme RMX2163 tanggal 27/06/2024 dan terdapat email perubahan no. rekening bank tama pada akun Shopee tanggal 30/06/2024.
- Bahwa Ahli menjelaskan pada akun Shopee dengan username: burhanmahessa@gmail.com dan password: @Mr58Gubar. terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa terdapat rincian transaksi berupa penarikan dana pada akun Shopee ke ShopeePay tanggal 29/06/2024, terdapat rincian transaksi berupa penarikan dana pada akun Shopee ke ShopeePay tanggal 30/06/2024, terdapat rincian transaksi berupa penarikan dana pada akun Shopee ke rekening atas nama SAHLAN NASUTION tanggal 01/07/2024, dan terdapat rincian transaksi berupa penarikan dana pada akun Shopee ke rekening atas nama SAHLAN NASUTION tanggal 02/07/2024;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil uang milik Perusahaan MR MOTOSHOP 58 pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Kost terdakwa yang berada Jalan Pintu II TMII No.55 Rt.06/03 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan di Perusahaan MR MOTOSHOP 58, pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 terdakwa mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun belum berhasil kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik "LOGIN DENGAN METODE LAIN", kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik "TOKO SAKSI" dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukan nomor telephon terdakwa dengan nomor telephone 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukan kode OTP 4 digit terdakwa memasukan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER milik korban;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2024 masuk ke akun Shopee Pro_SELLER kemudian terdakwa mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu "REKENING BANK / KARTU", kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller milik korban yaitu Bank BCA dengan No. Rekening 1650156044 An.MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA, setelah terdakwa menghapus nomor rekening Bank BCA milik korban, terdakwa menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah Rp.1.995.544 dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelah terdakwa tarik dana kemudian terdakwa tarik uang tersebut seluruhnya dan terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, setelah

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp6.275.154,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, setelah terdakwa cairkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa kuasain digunakan juga untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1719 Warna Rose Gold;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Data Pendaftaran akun Shopee PRO_SELLER An. NINING SRI WAHYUDA; tanggal 15 Juni 2020
2. Akun Shopee "PRO_SELLER" dengan email yang terhubung burhanmahessa@gmail.com
3. Print Out ScreenShot Notifikasi sejak tanggal 17 Juni 2024 s/d tanggal 28 Juni 2024 masuk ke akun Goggle burhanmahessa@gmail.com;
4. Print Out Screenshot Percobaan ubah nomor Handphone akun Shopee PRO_SELLER dengan Perangkat realme RMX2163 tanggal 27 Juni 2024
5. Print Out Screenshot Notifikasi Aplikasi Shopee PRO_SELLER tentang Penambahan No Rekening dengan nomor rekening 4 digit terakhir 3873 ;
6. Print Out Screenshot Penarikan uang dari akun Shopee PRO_SELLER Pertanggal 29 Juni 2024 s/d tanggal 02 Juli 2024 (sebanyak 4x transaksi

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.552.871)

7. Print Out Screenshot Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6250433873 an. SAHLAN NASUTION
8. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650156044 an. MHAMMAD NURUL IMAN RAJA periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
9. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 06250433873 an. SAHLAN NASUTION periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
10. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1719 Warna Rose Gold dengan nomor SIM CARD 087750043539
11. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 11T PRO Warna Hitam.
12. 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA dengan No. Rekening 6250433873 an. SAHLAN NASUTION

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang pernah bekerja di Perusahaan MR MOTOSHOP 58 pada bagian ekspedisi;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa telah mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun gagal;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik "LOGIN DENGAN METODE LAIN", kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik "TOKO SAYA" dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukan nomor telephon terdakwa dengan nomor telephone 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukan kode OTP 4 digit terdakwa memasukan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER, Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2024 masuk kembali keakun Shopee Pro_SELLER dan mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu "REKENING BANK / KARTU", kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus nomor rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller dan menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian Terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.995.544,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik Terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik Terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp6.275.154,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan mengganti password, nomor telepon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER serta menghapus nomor rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller dan menggantinya menjadi nomor rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION tanpa adanya ijin dan tidak diketahui oleh pihak Perusahaan MR MOTOSHOP;
- Bahwa benar uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa dari penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER telah Terdakwa Tarik/cairkan dan telah dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, Perusahaan MR MOTOSHOP 58 mengalami kerugian sejumlah Rp 30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "setiap Orang" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Sahlan Nasution ke persidangan yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan Terdakwa selama menjalani proses persidangan jasmani maupun rohani Terdakwa sehat, dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti, maka akan mengabsorpsi keseluruhan unsur yang ada dan secara yuridis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang pernah bekerja di Perusahaan MR MOTOSHOP 58 pada bagian ekspedisi pada tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa telah mencoba masuk ke akun Shopee PRO_SELLER milik saksi korban MUHAMMAD NURUL IMAN RAJA namun gagal;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2024 terdakwa masuk ke aplikasi Shopee, setelah membuka Aplikasi shopee terdakwa mengklik LOGIN, kemudian terdakwa mengganti metode login dengan mengklik “LOGIN DENGAN METODE LAIN”, kemudian muncul 3 metode login yaitu LOGIN DENGAN PASSWORD, LOGIN DENGAN WHATSAPP, atau LOGIN

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN NOMOR HP, lalu terdakwa mengklik clue untuk LOGIN DENGAN PASSWORD, setelah itu muncul kolom masukan email dan password, setelah itu terdakwa mengisi kolom email burhanmahessa@gmail.com, karena terdakwa tidak tau password akun Shopee PRO_SELLER dengan email burhanmahessa@gmail.com akhirnya terdakwa mengklik Lupa Pasword, setelah itu muncul kembali kolom masukan email dan terdakwa masukan email burhanmahessa@gmail.com, setelah terdakwa isi lalu terdakwa mengklik "LANJUT", setelah itu muncul 2 metode log in yaitu : 1. KIRIM OTP VIA EMAIL, 2. KIRIM OTP VIA NOMOR HANDPHONE, kemudian terdakwa mengklik metode pertama yaitu KIRIM OTP VIA EMAIL, setelah itu terdakwa membuka email burhanmahessa@gmail.com dan melihat OTP 6 digit yang masuk tetapi terdakwa tidak ingat, setelah mendapat OTP terdakwa memasukan kode OTP tersebut, kemudian setelah memasukan kode OTP langkah selanjutnya yaitu "ATUR PASWORD BARU" lalu terdakwa memasukan Password Alan123, selanjutnya terdakwa berhasil masuk keaakun Shopee PRO_SELLER milik korban, setelah masuk terdakwa mengklik "TOKO SAYA" dan terdakwa melihat saldo Penghasilan penjualan toko, kemudian masuk ke pengaturan toko Shopee PRO_SELLER lalu terdakwa klik menu Informasi Toko, setelah itu terdakwa menghapus nomor telephone toko tersebut yang awalnya 089530702721 menggantinya dengan memasukan nomor telephon terdakwa dengan nomor telephone 087820973653, lalu setelah itu terdakwa kembali ke keuangan toko PRO_SELLER dan mengklik tarik dana setelah terdakwa klik muncul PIN 6 Digit yang menggunakan angka, karena tidak mengetahui PIN tersebut akhirnya terdakwa klik lupa pin, kemudian muncul kode OTP 4 digit dari email burhanmahessa@gmail.com (tetapi teradkwa tidak ingat kode OTP tersebut), setelah memasukan kode OTP 4 digit terdakwa memasukan 6 digit PIN Baru yaitu 140420, setelah berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan berhasil mengganti password, nomor telephon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER, Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2024 masuk kembali keakun Shopee Pro_SELLER

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



dan mengklik Toko PRO_SELLER, setelah itu terdakwa mengklik menu Keuangan, setelah itu terdakwa klik pengaturan dan mengklik menu "REKENING BANK / KARTU", kemudian terdakwa menghubungkan akun ShopePAY milik terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION keakun toko Shopee PRO_SELLER yang sudah diganti oleh terdakwa, lalu terdakwa menghapus nomor rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller dan menghubungkan nomor rekening milik terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, kemudian Terdakwa melakukan penarikan Dana sejumlah Rp1.995.544,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik Terdakwa dengan nama akun SAHLAN NASUTION dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali melakukan penarikan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke akun SHOPEE PAY milik Terdakwa dengan nama akun terdakwa SAHLAN NASUTION, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp21.282.173,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dari saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2024 terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan nominal Rp6.275.154,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, dan setelahnya Terdakwa tarik/mencairkan uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan masuk keakun Shopee Pro_SELLER dan mengganti password, nomor telepon, serta PIN Penarikan Saldo penghasilan akun Shopee Pro_SELLER serta menghapus nomor rekening penarikan Saldo Penghasilan Pro_seller dan menggantinya menjadi nomor rekening milik Terdakwa yaitu Bank BCA dengan no rekening

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62550433873 an. SAHLAN NASUTION tanpa adanya ijin dan tidak diketahui oleh pihak Perusahaan MR MOTOSHOP 58;

- Bahwa benar uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa dari penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER telah Terdakwa Tarik/cairkan dan telah dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang dari Saldo Penghasilan akun SHOPEE_PROSELLER ke rekening Terdakwa Bank BCA dengan no rekening 62550433873 an. SAHLAN NASUTION, Perusahaan MR MOTOSHOP 58 mengalami kerugian sejumlah Rp 30.552.871,00 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang mengakibatkan kerugian orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal yang demikian telah pula dipertimbangkan dalam keadaan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) Data Pendaftaran akun Shopee PRO_SELLER An. NINING SRI WAHYUDA; tanggal 15 Juni 2020
- 2) Akun Shopee "PRO_SELLER" dengan email yang terhubung burhanmahessa@gmail.com
- 3) Print Out ScreenShot Notifikasi sejak tanggal 17 Juni 2024 s/d tanggal 28 Juni 2024 masuk ke akun Goggle burhanmahessa@gmail.com;
- 4) Print Out Screenshot Percobaan ubah nomor Handphone akun Shopee PRO_SELLER dengan Perangkat realme RMX2163 tanggal 27 Juni 2024
- 5) Print Out Screenshot Notifikasi Aplikasi Shopee PRO_SELLER tentang Penambahan No Rekening dengan nomor rekening 4 digit terakhir 3873 ;
- 6) Print Out Screenshot Penarikan uang dari akun Shopee PRO_SELLER Pertanggal 29 Juni 2024 s/d tanggal 02 Juli 2024 (sebanyak 4x transaksi sebesar Rp.30.552.871)
- 7) Print Out Screenshot Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6250433873 an.SAHLAN NASUTION
- 8) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650156044 an. MHAMMAD NURUL IMAN RAJA periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
- 9) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 06250433873 an. SAHLAN NASUTION periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024

oleh karena barang bukti tersebut satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara; dan terhadap barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1719 Warna Rose Gold dengan nomor SIM CARD 087750043539; dan
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 11T PRO Warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut milik Sdr. Burhannudin, maka dikembalikan kepada Sdr. Burhannudin;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA dengan No. Rekening 6250433873 an. SAHLAN NASUTION, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barangbukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo. 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahlan Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Data Pendaftaran akun Shopee PRO_SELLER An. NINING SRI WAHYUDA; tanggal 15 Juni 2020
 - 2) Akun Shopee "PRO_SELLER" dengan email yang terhubung burhanmahessa@gmail.com
 - 3) Print Out ScreenShot Notifikasi sejak tanggal 17 Juni 2024 s/d tanggal 28 Juni 2024 masuk ke akun Goggle burhanmahessa@gmail.com;
 - 4) Print Out Screenshot Percobaan ubah nomor Handphone akun Shopee PRO_SELLER dengan Perangkat realme RMX2163 tanggal 27 Juni 2024
 - 5) Print Out Screenshot Notifikasi Aplikasi Shopee PRO_SELLER tentang Penambahan No Rekening dengan nomor rekening 4 digit terakhir 3873 ;
 - 6) Print Out Screenshot Penarikan uang dari akun Shopee PRO_SELLER Pertanggal 29 Juni 2024 s/d tanggal 02 Juli 2024 (sebanyak 4x transaksi sebesar Rp.30.552.871)
 - 7) Print Out Screenshot Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6250433873 an.SAHLAN NASUTION
 - 8) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1650156044 an. MHAMMAD NURUL IMAN RAJA periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024
 - 9) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 06250433873 an. SAHLAN NASUTION periode tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 02 Juli 2024Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1719 Warna Rose Gold dengan

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM CARD 087750043539; dan

11) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI 11T PRO Warna Hitam

Dikembalikan kepada Sdr.Burhannudin;

12) 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA dengan No. Rekening
6250433873 an. SAHLAN NASUTION

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, oleh kami
Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endah Sri Andriyati, S.H.,
M.H., dan Irwan Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Januar
Veronica Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

TTD

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asih Muhsiroh, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim